

1502128-91.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... do acusado com relação ao crime de roubo praticado com o uso de arma branca (estilete) contra a vítima Josefa.

A vítima Josefa, ouvida apenas na fase policial, relatou que foi vítima de um crime de roubo em que foi usado um estilete com detalhes vermelhos e pretos. Ela narrou que o seu aparelho foi levado pelo roubador.

Após o ocorrido, a vítima encontrou a viatura da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502128-91.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502128-91.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163178/2022 - 07º D.P. SANTOS, CM8065-1/2022 - 07º D.P. SANTOS, 2163178 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO NAZARIO FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

THIAGO NAZÁRIO FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 9h40min, na Praça Washington, próximo ao Orquidário Municipal, em Santos, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um estilete, um aparelho celular marca Samsung, cor rosa, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à Josefa Santos de Santana.

Apurou-se que a ofendida caminhava pelo local dos fatos, quando o denunciado se aproximou exibindo um estilete, e exigiu que ela entregasse seu aparelho celular. Na sequência, o denunciado se evadiu, em poder do bem roubado.

Logo após a prática do crime, a vítima acionou uma viatura da polícia militar, repassando as características físicas e vestimentas do roubador, bem como descreveu o estilete por ele empregado na ação delitiva. Em patrulhamento pelas imediações, os policiais militares avistaram o denunciado caminhando pela Rua Santa Catarina,

constatando que ele ostentava as características repassadas.

Efetuada a abordagem do denunciado, os policiais localizaram, no interior de sua mochila, um estilete com cabo vermelho e preto, porém o celular subtraído não foi localizado. Por fim, consta que a ofendida procedeu ao pronto reconhecimento do denunciado na delegacia de polícia.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição e apreensão (fls. 09). Auto de avaliação (fls. 10). Boletim de ocorrência (fls. 14/16).

A denúncia foi recebida em 22/06/2022 (fls. 77/78).

O acusado foi citado (fls. 123), e apresentou resposta à acusação (fls. 142/145).

Laudo do estilete apreendido (fls. 147/150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que a ação fosse julgada procedente, pois os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes para a condenação do réu. Aduziu que a vítima, na fase policial, afirmou que o acusado praticou o crime utilizando um estilete com detalhes preto e vermelho, que o seu aparelho celular foi entregue prontamente, e que, ainda, ela reconheceu o réu pessoalmente na delegacia. Argumentou que o depoimento da vítima na fase policial foi corroborado pelos policiais militares durante a instrução criminal. Em juízo, as testemunhas policiais afirmaram que foram procuradas pela vítima que informou sobre o roubo e passou características pessoais que possibilitaram a detenção do réu próximo ao Orquidário, na posse de um estilete. Portanto, o órgão acusador argumentou que restaram plenamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, por meio das provas orais e documentais juntadas aos autos. O réu, por sua vez, apenas negou a prática delitiva, mas a sua versão ficou isolada no processo. O Parquet, ainda, requereu o reconhecimento da causa de aumento de pena pelo uso de arma branca para a prática do crime, o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e da reincidência na segunda fase. Por fim, requereu a fixação de regime fechado para o início de cumprimento de pena.

A D. Defesa, por sua vez, também em alegações finais, afirmou que a autoria e a materialidade delitivas não foram comprovadas pelas provas trazidas na audiência. O produto do roubo não foi encontrado com o acusado, bem como o acusado não foi encontrado próximo ao local do crime, conforme o relato das testemunhas policiais. Desta feita, as provas são frágeis e não permitem a condenação do acusado. Destacou que a vítima estava nervosa ao falar com os policiais, sendo difícil crer que ela teria reconhecido o acusado de maneira tão pormenorizada como os policiais militares relataram que ela teria feito. Requereu, portanto, a absolvição do réu por conta da fragilidade probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo auto de avaliação (fls. 10), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo laudo do estilete apreendido (fls. 147/150), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa e atribuída ao réu.

A testemunha LUIZ CARLOS THOMAZ NETO, policial militar, disse que uma mulher foi em direção à viatura informando ter sido vítima de roubo, e que o seu aparelho celular teria sido roubado e que o responsável pelo crime teria usado uma faca. De posse das características do réu, iniciaram patrulhamento na tentativa de localizá-lo, e avistaram o réu próximo ao canal, perto do túnel do VLT. Contou que o celular da vítima não foi encontrado, apenas a faca que seria, na verdade, um estilete. Foi realizado contato com a vítima e ela reconheceu, pessoalmente, o réu na delegacia de polícia. Falou que o réu foi detido cerca de 400 metros do local do crime, e pouco tempo após a prática do roubo. Informalmente, o réu negou a prática do crime. Contou que a vítima descreveu na delegacia a arma do crime dizendo que era uma faca com cabo preto e vermelho, com uma lâmina prateada, o que se constatou ser o estilete apreendido. A vítima lhes informou que o réu apresentou o estilete para ela durante a prática do crime. Negou que conhecesse o réu ou a vítima antes dos

fatos.

A testemunha ALLAN MATOS CORREIA DE OLIVEIRA, policial militar, falou que durante patrulhamento pela Avenida Presidente Wilson, próximo ao Canal 01, quando foram abordados pela vítima que informou que havia acabado de ser roubada perto da Praça Washington e da Rua Cyra. A vítima informou as características do roubo, dizendo que ele estava com uma touca bem suja, uma calça moletom preta e uma camiseta azul, e que ele teria utilizado um objeto semelhante a uma faca com a base preta com detalhes vermelhos. Quando retornaram ao patrulhamento, próximo da Rua Décio Stuart, visualizaram o indivíduo suspeito que, quando viu a viatura, tentou disfarçar mudando o sentido da sua caminhada. Em razão disso e de ele combinar com as características passadas pela vítima, decidiram por abordá-lo. Em busca pessoa, foi encontrado um estilete na mochila que o acusado trazia consigo, que combinava com o informado pela vítima. Na delegacia de polícia a vítima reconheceu, pessoalmente, o réu e reconheceu o estilete como sendo a arma do crime. Contou que a vítima o interpelou logo após a prática do crime, cerca de 5 a 10 minutos, e que demoraram cerca de 10 a 20 minutos para deter o réu. O aparelho celular não foi localizado. A testemunha, por fim, negou que conhecesse o réu ou a vítima antes dos fatos.

O réu THIAGO NAZARIO FERREIRA, interrogado, negou a prática delitiva. Relatou que foi abordado pela polícia e eles disseram que ele havia roubado uma mulher, ao que ele negou. Confirmou que estava com um estilete para os seus trabalhos manuais. Falou que os policiais militares o mandaram vestir umas roupas que tinha na sua mochila para criar uma cena para a vítima.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Os elementos de convicção são firmes e coesos, demonstrando, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado com relação ao crime de roubo praticado com o uso de arma branca (estilete) contra a vítima Josefa.

A vítima Josefa, ouvida apenas na fase policial, relatou que foi vítima de um crime de roubo em que foi usado um estilete com detalhes vermelhos e pretos. Ela narrou que o seu aparelho foi levado pelo roubo.

Após o ocorrido, a vítima encontrou a viatura da polícia militar, relatou o ocorrido e passou as características do roubo e da arma branca utilizada. Por conta destas informações, o réu foi detido e reconhecido por Josefa na delegacia de polícia, assim como o estilete usado no crime.

As testemunhas policiais militares, ouvidas em juízo, confirmaram os seus depoimentos prestados na delegacia de polícia e a versão apresentada por Josefa também no distrito policial.

Ambos narraram que foram abordados pela vítima que lhes informou sobre as características físicas e de vestimentas do réu, bem como sobre a arma branca, um estilete, que ele havia usado na prática delitiva.

Com as informações passadas por Josefa, os policiais iniciaram patrulhamento próximo ao local dos fatos, nas cercanias do Orquidário, visando encontrar o responsável pelo roubo que combinasse com as características passadas para eles. Foi quando, ainda próximo ao Orquidário, segundo a testemunha Allan Santos, perto da Rua Décio Stuart, viram o réu que combinava com o perfil que Josefa os havia passado, trajando roupas iguais as que a vítima lhes havia relatado, sendo estas uma touca bem suja, uma calça moletom preta e uma camiseta azul.

Na revista pessoal, foi encontrado dentro da mochila do réu o estilete, com detalhes pretos e vermelhos, utilizado na prática do crime contra a vítima, porém o aparelho celular da vítima não fora encontrado com ele.

Em seus depoimentos em juízo, as testemunhas afirmaram não conhecer o réu nem a vítima dos fatos, não havendo, portanto, motivos para não se crer nas narrativas apresentadas por elas, que deverão se sobrepor à versão exculpatória apresentada pelo acusado, pois foram baseadas em provas que as corroboraram.

Desta feita, a tese defensiva de que por conta de o acusado não ter sido encontrado com o produto do roubo e distante do local do ocorrido, ele não seria responsável pela prática do crime, não merece ser acolhida.

Por primeiro, o réu foi detido próximo ao local do crime. Tem-se que o roubo ocorreu na Praça Washington e que o réu foi avistado e detido na Rua Décio Stuart.

Ambas as localidades ficam bastante próximas, no entorno do Orquidário e próximas do local onde os policiais militares foram abordados pela vítima, assim, a alegação defensiva é improcedente.

Em segundo lugar, o fato de o acusado não ter sido encontrado na posse do celular furtado da vítima, também não impede o reconhecimento de sua responsabilidade pela prática do crime. Isto porque, em que pese o aparelho não tenha sido recuperado, fato é, que com ele foi apreendido o estilete utilizado na prática criminosa, conforme indicação da vítima, bem como ele foi reconhecido na delegacia de polícia pela vítima Josefa.

Assim sendo, a questão de o acusado não estar na posse do objeto do crime não tem o condão de, sozinha, infirmar toda a prova colhida nos autos de foi o réu Thiago o autor do crime apurado no feito.

De mais a mais, segundo a Súmula nº 582, do Superior Tribunal de Justiça, "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", ou seja, quando o réu foi preso, o delito já havia se aperfeiçoado com a prática da grave ameaça para a obtenção do celular de Josefa, ainda que o telefone celular objeto do roubo não tenha sido encontrado em sua posse.

De mais a mais, as circunstâncias da prisão do acusado reafirmam que ele foi o responsável pelo roubo praticado contra Josefa. Isto porque, ele somente foi detido pelos policiais militares, pois estes possuíam informações sobre a vestimenta que ele trajava que a vítima havia acabado de relatar a eles; ele foi encontrado próximo ao local do cometimento do roubo; e, ainda por cima, com o estilete com as características idênticas ao informado pela vítima.

Releva dizer que a versão apresentada pelo réu não se sustenta, uma vez que a narrativa apresentada durante o seu interrogatório de que os policiais o detiveram e fizeram com que ele vestisse as roupas que estavam dentro da sua mochila, não faz sentido, visto que, não teria como a vítima saber quais roupas ele teria consigo para que os policiais pudessem trajá-lo de maneira a combinar com o relato da vítima e permitir que ela o reconhecesse como o roubador.

Em vista disso, considerando as palavras da vítima e das testemunhas, o reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia de polícia, bem como os demais elementos contidos nos autos, verifico que a narrativa do acusado Thiago restou isolada nos autos, em completa desconformidade com todas as provas colhidas ao longo da fase investigatória e, também, em juízo.

Comprovadas autoria e materialidade delitivas, passo à análise da causa de aumento do uso de arma branca.

A causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, merece respaldo na palavra da vítima, ainda mais ao se considerar que, com o acusado, fora apreendido um estilete com as mesmas características do narrado pela vítima que vão ao encontro das provas colhidas nos autos. E, se as palavras da vítima tem o condão para comprovar a materialidade do crime, não há motivos para que ela não tenha a mesma capacidade para comprovar elementos complementares do tipo penal como as causas de aumento.

O laudo do estilete apreendido com o réu (fls. 147/150), mostra que o objeto possui um gume afiado em um dos lados, com uma lâmina com 10,00 cm de comprimento, o que demonstra a sua capacidade de lesionar, intimidar ou agredir alguém, sendo compatível o temor da vítima ao se ver sozinha e ameaçada com o apetrecho.

Há de se ter em mente que, não há motivos nos autos e nem restou demonstrado pela D. Defesa que a vítima tivesse qualquer motivo para inventar algo em desfavor do acusado.

É importante sempre salientar que, nos casos em que o crime de roubo é praticado com o uso de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento para que se comprove a existência da causa de aumento de pena, não sendo, portanto, razoável se exigir que, no caso em comento, seja necessária a apreensão da arma branca (estilete) para o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Assim, não reconhecer a causa de aumento de pena seria não dar a devida credibilidade ao depoimento prestado pela vítima.

Neste sentido, julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.

Preliminares. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Causas de aumento de pena mantidas.

Desnecessidade de apreensão e perícia da arma branca. Palavra da vítima. Penas.

Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria. Regime fechado mantido. Recursos improvidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500149-23.2021.8.26.0571; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

"ROUBO. Insuficiência de provas. Não configurado. Admissão parcial quanto à subtração. Reconhecimento, palavras da vítima e do policial que o abordou, além do encontro dos pertences da vítima e faca utilizada para o roubo, que confirmam a autoria e materialidade do crime. Emprego de arma branca (faca). Mantida.

Apreensão. Tentativa. Não admitida. Inversão da posse. Regime fechado. Mantido.

Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1520743-

20.2021.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022).

Desta forma, diante de tal contexto probatório, restando satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal, sendo que a condenação do réu Thiago Nazário Ferreira pela prática do delito do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, e o comportamento da vítima.

Nessa esteira, conforme a folha de antecedentes juntada as fls. 30/48 e a certidão do distribuidor criminal de fls. 49/56, verifico que o réu possui maus antecedentes, pelo que aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) perfazendo o montante de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, também com base na folha de antecedentes e na certidão do distribuidor criminal, verifico a presença da agravante genérica da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pelo que, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca para praticar a grave ameaça contra a vítima, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código penal, majoro em 1/3 (um terço) a pena, fixando-a, por definitivo, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, pois o acusado não atende os critérios para tal concessão, tendo em vista a grave ameaça praticada contra a vítima com o uso de arma branca, assim como a quantidade de pena aplicada. Utilizo as mesmas justificativas para o indeferimento da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal.

O regime de inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, atendendo-se ao disposto no artigo 33, do Código Penal, e levando-se em consideração a natureza violenta do crime que foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, com uso de arma branca, os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o réu THIAGO NAZÁRIO FERREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor mínimo

legal em razão da ausência de prova de melhores condições econômico-financeiras do acusado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante delito e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/0044481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Recomende-se o réu na unidade prisional onde se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogada dativa nomeada por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Santos, 28 de setembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA